

Nr. 188 Staatssekretär Lammers an Oberbürgermeister Goerdeler. Berchtesgaden, 19. Juli 1935

R 43 II/315a, Bl. 212–213 Originalentwurf¹

Beginn:

Beginn:

[Amtszeitverlängerung und Kompetenzen des Reichskommissars für Preisüberwachung]

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

Nachdem der von Ihnen am 28. Juni nach Ihrem Empfang beim Führer und Reichskanzler vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Amtsdauer des Reichskommissars für Preisüberwachung² auf Einwendungen der beteiligten Reichsminister gestoßen ist³, habe ich im Hinblick auf die Notwendigkeit einer baldigen gesetzlichen Regelung der Angelegenheit dem Führer über die nunmehr entstandene Lage erneut Vortrag gehalten. Im besonderen habe ich infolge des Widerspruchs, den der Herr Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft und der Herr Stellvertreter des Führers gegen die Erweiterung Ihrer Befugnisse als Reichskommissar für Preisüberwachung erhoben haben, es für erforderlich gehalten, bei Gelegenheit meines Vortrags beim Führer dessen Auffassung über den Umfang der Vollmachten, die er Ihnen bei Ihrem Empfang zubilligen wollte, zu erforschen. Der Führer hat mir bestätigt, daß er grundsätzlich mit der Erweiterung Ihrer Vollmachten in dem Umfange einverstanden sei, wie er im § 2 des Gesetzentwurfs umschrieben ist.

Wie Sie wissen, haben aber einzelne der beteiligten Ressortminister den Wunsch geäußert, daß alle von Ihnen beabsichtigten Maßnahmen auf dem Gebiet der Preisüberwachung im Einvernehmen mit ihnen erfolgen sollen. Der Führer hat nun den Wunsch, daß diesem Verlangen entsprochen wird. Er ist der Auffassung, daß es im Enderfolg gleichgültig sei, ob Sie sich darauf beschränken, die von Ihnen beabsichtigten Maßnahmen im Sinne Ihres an mich gerichteten Schreibens vom 28. Juni vor Ihrer Verkündung mit den zuständigen Reichsressorts zu besprechen, d. h. sich vorher mit ihnen „ins Benehmen“ zu setzen, oder ob in dem Wortlaut des § 2 des Gesetzentwurfs ausdrücklich ein Zusatz aufgenommen werde, daß diese Maßnahmen „im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern“ getroffen werden sollen. In dem einen wie in dem anderen Falle werde es ihm – dem Führer – obliegen, Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und den beteiligten Ressortministern zu entscheiden⁴.

Im Auftrag des Führers und Reichskanzlers übersende ich Ihnen daher den anliegenden, abgeänderten Gesetzentwurf⁵, und bitte Sie, mir Ihre Zustimmung möglichst bald mitzuteilen, damit der Gesetzentwurf der Reichsregierung auf schriftlichem Wege zur erneuten Beschlußfassung vorgelegt werden kann. Dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft und

¹ Entwurf des MR Thomsen, mit zahlreichen hs. Korrekturen Lammers'. Dem REM und dem StdF wurde die Entscheidung Hitlers mit eigenen, inhaltlich analogen Schreiben vom selben Tag mitgeteilt; R 43 II/315a, Bl. 213–215.

² S. Dok. Nr. 181.

³ S. Dok. Nr. 183.

⁴ Lammers wußte natürlich, daß gemäß bürokratischem Sprachgebrauch zwischen „Benehmen“ (im wesentlichen nur Informationspflicht) und „Einvernehmen“ (Zwang zur Einholung des Einverständnisses) sehr wohl ein Unterschied bestand. Zu dieser Meinungsverschiedenheit und der indifferenter Haltung Hitlers hierzu s. bereits Dok. Nrr. 37 P. 1 und 47.

⁵ Der neue Entwurf fügte lediglich dem § 2 Abs. 1 (Dok. Nr. 181 Anm. 3) folgenden Satz an: „Der Reichskommissar trifft diese Maßnahmen im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern.“

dem Herrn Stellvertreter des Führers habe ich gleichfalls den Gesetzentwurf mit den erforderlichen Erläuterungen zugehen lassen⁶.

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener

L[ammers]

⁶ Antwort Goerdelers s. Dok. Nr. 192.

Zitierhinweis

Nr. 188 Staatssekretär Lammers an Oberbürgermeister Goerdeler. Berchtesgaden, 19. Juli 1935
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d188>